

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

פ/25/6005

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – תקופת צינון במועמדות חבר כנסת או שר למשרת שופט),

התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 2ב 1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, אחרי סעיף 2א יבוא :

2ב. "תקופת צינון
לא יתמנה לשופט מי שכהן כחבר הכנסת או כחבר
למינוי שופט
הממשלה במהלך עשר השנים שקדמו למועד הגשת
מועמדותו לכהונת שופט."

דבריו הסבר

מטרת הצעת החוק היא לבסס את עיקרון הפרדת הרשויות באמצעות קביעת חובת "צינון" משמעותית למי שממלא תפקיד נבחר ברשות המחוקקת או מכהן בתפקיד ברשות המבצעת בטרם יתמנה לכהונה בבית המשפט.

דוח הוועדה הציבורית לבחירת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו, בראשות נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) מאיר שמגר, המליץ כי : "אין למנות יועץ משפטי המעורב אותה שעה בפעילות פוליטית מן הסוג שנדון בחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט–1959, ולא יתמנה פעיל לשעבר כאמור, אם טרם חלפה תקופת צינון של שלוש שנים מאז שפסק מפעילותו" (הוועדה הציבורית לבחירת דרכי המינוי של היועץ המשפטי לממשלה ונושאים הקשורים לכהונתו דוח הוועדה 61 (1998)).

כיום, אין הוראה בחוק הקובעת כי על שר או חבר הכנסת לעבור תקופת צינון לפני מינוי למשרת שופט. מצב זה אינו סביר. תקופת צינון של עשר שנים לחבר הכנסת או שר המבקשים להתמנות לשופט הינה תקופה סבירה והולמת בנסיבות העניין.

קידום הצעת החוק יתרום לאמון הציבור במערכת המשפט ובמערכת הפוליטית גם יחד. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת גדעון סער (פ/23/1494), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/987) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/25/681) ועל ידי חבר הכנסת ניסים ואטורי (פ/25/3453).

הצעת החוק זהה לפ/25/3453 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.